



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 32

1. La protección de las personas que informen sobre irregularidades: marco europeo y estatal
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Marco Unión Europea
 - 1.3. Ámbito estatal
2. La protección en la Ley valenciana de función pública
3. El sistema interno de información de la Generalitat
4. El conflicto de interés: su regulación en la normativa europea, estatal y autonómica. Especial referencia a su aplicación en la gestión de fondos europeos



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

32

La protección de las personas que informen sobre irregularidades: marco europeo y estatal. La protección en la ley valenciana de función pública. El sistema interno de información de la Generalitat. El conflicto de interés: su regulación en la normativa europea, estatal y autonómica. Especial referencia a su aplicación en la gestión de fondos europeos

1. LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE IRREGULARIDADES: MARCO EUROPEO Y ESTATAL

1.1. INTRODUCCIÓN

El 31 de octubre de 2003 tuvo lugar en Nueva York la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (ratificación por España: BOE de 19 de julio de 2006). Entre las motivaciones de los Estados parte para adoptar dicho acuerdo, en cuanto a su relación con la corrupción, se indicaron expresamente, entre otras:

«... los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley...».

«... los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados...».

«... que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley...».

«... los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción».

Todas estas referencias expresas nos pueden resultar muy familiares en el ámbito de la gestión pública y se encuentran directamente relacionadas con cuestiones y principios recogidos a lo largo de la normativa europea, estatal y autonómica como la transparencia, la rendición de cuentas, la imparcialidad, los intereses generales, el buen gobierno, la diligencia en la gestión de los fondos públicos e incluso la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Sirva como ejemplo introductorio, que la citada Convención, en su artículo 13, relativo a la participación de la sociedad, ya contempla expresamente la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la propia Convención, regulando en su artículo 33 la protección de los denunciantes.

Como podemos ver, la preocupación por la lucha contra la corrupción trasciende al ámbito nacional e incluso europeo para convertirse en una preocupación de carácter internacional que requiere y aconseja de un enfoque transversal para su prevención.

Y dentro del denominado «ciclo antifraude» (prevención, detección, corrección y persecución) cobran una especial relevancia las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales ya que en muchas ocasiones serán las primeras en tener conocimiento de amenazas, riesgos o perjuicios para el interés público que aparezcan en su seno.

1.2. MARCO UNIÓN EUROPEA

En el marco de la Unión Europea son varios los instrumentos jurídicos, referidos a sectores específicos, que han abordado la prevención del fraude y la protección de las personas que informan sobre irregularidades. Principalmente podríamos destacar:

- a) En el ámbito de los servicios financieros, la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
- b) En materia de seguridad del transporte, el Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y sobre seguridad del transporte marítimo, concretamente en las Directivas 2013/54/UE y 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que prevén medidas específicas de protección de los denunciantes, así como canales de denuncia específicos.
- c) En el ámbito del medioambiente, la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
- d) En materia de privacidad y protección de los datos de carácter personal, los denunciantes pueden contribuir a la revelación de comportamientos que puedan perjudicar el interés público revelando posibles infracciones de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información.

No obstante, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, la Directiva), es el instrumento jurídico fundamental sobre el cual, como veremos posteriormente, pivota la principal normativa aplicable en nuestro ordenamiento jurídico y cuya aprobación se fundamenta precisamente en la fragmentación y tratamiento desigual que existe en esta materia según el Estado miembro y según el ámbito sectorial y que por tanto busca la aplicación de unas normas mínimas comunes que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas.

Para ello, la Directiva se centra en introducir canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y en garantizar la protección equilibrada y efectiva de las personas denunciantes frente a represalias, que son el principal temor y obstáculo de estas personas a la hora de informar sobre sus preocupaciones o sospechas.

Cabe mencionar que la Directiva tiene un ámbito de aplicación material específico (art. 2.1) como es el relativo a la contratación pública, medioambiente, productos financieros, salud pública... y en general, los intereses financieros de la Unión e infracciones relativas al mercado interior. No obstante, faculta a los Estados miembros a ampliar esta protección en su derecho nacional a otros ámbitos no recogidos expresamente por esta Directiva.

El régimen de esta Directiva no afecta a las materias excluidas expresamente en su artículo 3. Este mismo precepto establece respecto a determinados actos sectoriales que prevalecerán sus normas específicas en materia de denuncia de infracciones.

Resulta especialmente importante el ámbito subjetivo determinado por el artículo 4 de la Directiva, siempre en el contexto laboral, que diferencia entre personas que ostenten la condición de trabajadores del sector público o privado (en el sentido amplio determinado); personas cuya relación laboral ya ha finalizado o incluso que no ha comenzado todavía. Para mayor garantía, determina la aplicación de determinados preceptos de la Directiva sobre protección a personas que en sentido estricto no tienen la condición de trabajadoras (como personas compañeras de trabajo del denunciante o sus familiares).

También es imprescindible analizar las definiciones establecidas por el artículo 5 de la Directiva, como son las relativas a aquello que debemos entender por infracción, denuncia, denunciante o contexto laboral; así como las condiciones de protección de la persona denunciante, artículo 6, fundamentada principalmente en la veracidad de la información y en la utilización de alguno de los medios regulados por la Directiva: canales internos, canales externos o revelación pública.

La Directiva parece que no está en esencia orientada hacia el anonimato de las denuncias, ya que establece como facultad de los Estados miembros decidir si se exige o no a las entidades jurídicas de los sectores público o privado y a las autoridades competentes, aceptar y seguir las denuncias anónimas de infracciones.

Los canales internos se regulan en el capítulo II de la Directiva, y en general podríamos decir que existe la idea de que los Estados promuevan su uso sobre los canales externos. Cabe destacar la regulación de los sujetos obligados tanto del sector público como del privado, así como del procedimiento de denuncia interno y de seguimiento, siendo posible con las condiciones adecuadas incluso la gestión por una tercera persona externa.

El capítulo III de la Directiva se ocupa de los canales de denuncia externa, que pueden utilizarse previa comunicación a través del canal interno, o directamente, ya que podrían no existir canales internos o existir, pero no haber dado el resultado deseado y que las autoridades competentes adopten medidas eficaces para ocuparse de la infracción.

Tal como motiva la propia Directiva, «la falta de confianza en la eficacia de las denuncias es uno de los principales factores que desalientan a los denunciantes potenciales. En consecuencia, existe la necesidad de imponer una obligación clara a las autoridades competentes para que establezcan canales de denuncia externa adecuados, sigan con diligencia las denuncias recibidas y, en un plazo razonable, den respuesta a los denunciantes».

La naturaleza de los canales externos se centra en aspectos como su independencia, su autonomía, la prontitud y diligencia en su tramitación y la necesaria comunicación del denunciante, tanto para acusar recibo de la denuncia como para comunicarle el resultado del procedimiento, partiendo siempre de la integridad y la confidencialidad de la información. También exige de las autoridades competentes que los sitios web correspondientes informen claramente de las principales cuestiones formales y procedimentales.

Corresponderá a los Estados miembros determinar qué autoridades son competentes para recibir la información sobre infracciones y seguir adecuadamente las denuncias, siempre que tengan las capacidades y competencias necesarias para garantizar un seguimiento adecuado, también para valorar la exactitud de las alegaciones formuladas en la denuncia y para ocuparse de las infracciones denunciadas, a través de la apertura de una investigación interna, de una investigación, del enjuiciamiento, de una acción de recuperación de fondos u otras medidas correctoras adecuadas.

El capítulo IV de la Directiva contiene la regulación de la denominada revelación pública, ya que considera que la protección frente a represalias para proteger la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación debe otorgarse a las personas que comunican información sobre actos u omisiones en el seno de una organización (denuncia interna) o a una autoridad externa (denuncia externa) pero también a las personas que «revelan» dicha información, poniéndola a disposición del público, por ejemplo, directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones profesionales y empresariales.

La protección de la Directiva se otorgará a las personas que hagan una revelación pública siempre que se den las condiciones de su artículo 15:

- a) La persona había denunciado primero por canales internos y externos, o directamente por canales externos sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido;
- b) La persona tiene motivos razonables para pensar que la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, como, por ejemplo, cuando se da una situación de emergencia o existe un riesgo de daños irreversibles, o en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo a la infracción debido a las circunstancias particulares del caso, como que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicada en la infracción.

En cuanto a las disposiciones comunes aplicables a los canales internos y a los externos (capítulo V), se centran en el deber de confidencialidad, en el correcto tratamiento de los datos de carácter personal y en el oportuno registro de las denuncias, destacando que:

- Salvo las excepciones previstas, los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o seguir denuncias.
- Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las autoridades competentes lleven un registro de todas las denuncias recibidas.

En cuanto a las medidas de protección (capítulo VI), que al fin y al cabo son los elementos fundamentales para garantizar el éxito del sistema, basado en la confianza de la persona denunciante, la Directiva dispone que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todas las formas de represalias, amenaza o tentativa de represalia contra las personas incluidas en su ámbito de aplicación, indicando una lista a modo de ejemplo (como el despido o la denegación de ascensos) y estableciendo a continuación una serie de medidas de apoyo, como por ejemplo la obligación de prestar información y asesoramiento completos e independientes, fácilmente accesibles para el público y gratuitos.

La Directiva establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección frente a represalias por efectuar la comunicación o la revelación, recogiendo por ejemplo una serie de cláusulas genéricas de exención de responsabilidad o la presunción de que los perjuicios causados responden a una represalia, correspondiendo a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos debidamente justificados.

También regula la protección genérica de las denominadas «personas afectadas», estableciendo expresamente la obligación de los Estados miembros de velar por que dichas personas gocen del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluyendo el derecho a ser oídos y el derecho a acceder a su expediente.

Para terminar con la regulación de las medidas de protección, la Directiva dispone la obligación para los Estados miembros de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que impidan o intenten impedir las denuncias; adopten medidas de represalia o promuevan procedimientos abusivos contra las personas protegidas o incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. Pero también impone la obligación para los Estados miembros de establecer sanciones respecto de denunciantes cuando se establezca que habían comunicado o revelado públicamente información falsa a sabiendas y de establecer medidas para indemnizar los daños y perjuicios derivados de dichas denuncias o revelaciones públicas de conformidad con el derecho nacional.

Finalmente, cabe destacar que los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables para los derechos de los denunciantes que los establecidos en la Directiva, que estableció el oportuno periodo de transposición de su contenido y transitorio para aplicar sus disposiciones, siendo la obligación más tardía la relativa a las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores.

1.3. ÁMBITO ESTATAL

La Directiva analizada fue incorporada al derecho español a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), aunque algunas regulaciones sectoriales, de manera especial en el ámbito financiero o de defensa de la competencia, ya habían previsto instrumentos específicos para que, quienes conocen de actuaciones irregulares o ilegales, puedan facilitar a los organismos supervisores datos e información útiles y que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Generalitat, ya han regulado instituciones, entidades e instrumentos que se ocupan de recibir comunicaciones de ciudadanos informando de irregularidades.

Sirvan como ejemplo la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, que prevé la posibilidad de denunciar a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses posibles incumplimientos de su ámbito de aplicación.

También por ejemplo la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, contempla la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de una entidad de derecho privado, incluso anónimamente, la comisión, en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable.

La aprobación de la Ley 2/2023 se incardina en un proceso de regulación con carácter global de la prevención del fraude y de la corrupción, que acoge figuras que tienen su origen fuera de nuestras fronteras, como los denominados *whistleblowers* (quien usa el silbato o silbido para alertar) o el concepto de

«compliance», que podría traducirse como «cumplimiento normativo», en cuanto a la cultura de una organización (pública o privada) para cumplir con la normativa y desarrollar su actividad de acuerdo con las normas y prácticas éticas, identificando y evitando señales de alerta en su ámbito de actuación. En este sentido, mientras que la Directiva emplea el término denunciantes, la Ley 2/2023 ha optado por la denominación de «informante» y por los términos «informaciones» y «comunicaciones».

Más allá de la correspondiente transposición de la Directiva, la Ley 2/2023 fundamenta su aprobación en la sujeción de todos los poderes públicos y de la ciudadanía a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución española) en cuanto al cumplimiento de los deberes y obligaciones que les corresponden. Pero también se fundamenta en la importancia de la colaboración ciudadana como parte y proyección de la participación ciudadana en las acciones públicas, protegiendo las actuaciones que con intención cívica advierten de prácticas irregulares.

La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el legislador español ha considerado necesario ampliar el ámbito material de la Directiva a las infracciones del ordenamiento nacional, pero limitado a las penales y a las administrativas graves o muy graves para permitir que tanto los canales internos de información como los externos puedan concentrar su actividad investigadora en las vulneraciones que se considera que afectan con mayor impacto al conjunto de la sociedad.

Por otro lado, se excluyen del ámbito de aplicación material los supuestos que se rigen por su normativa específica, esto es, aquella que regula los mecanismos previstos por leyes sectoriales o por los instrumentos de la Unión Europea enumerados en la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 para informar sobre infracciones y proteger a los informantes.

La Ley 2/2023 tiene por finalidad otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones expresamente contempladas, pero también contempla el refuerzo de la cultura de la información y de la integridad de las organizaciones como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.

El ámbito subjetivo parte de las previsiones de la Directiva, con la necesaria concreción terminológica y conceptual al ordenamiento español («relación estatutaria», «autónomos»...) y también incluye temporalmente las relaciones laborales iniciadas, las no iniciadas y las ya finalizadas, indicando gran variedad de situaciones posibles e incluyendo en su ámbito de protección a determinadas personas cercanas al informante.

El título II regula el denominado «Sistema interno de información», cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones previstas en el artículo 2, siempre que se pueda tratar de manera efectiva la infracción y si el denunciante considera que no hay riesgo de represalia.

Encontramos previsiones relativas a las condiciones, garantías y gestión del Sistema interno como pueden ser las relativas a la seguridad, confidencialidad y a su gestión por un tercero externo. También las que regulan el canal interno de información, incluyendo cuestiones formales y procedimentales de carácter fundamental como por ejemplo las relativas a la forma de las comunicaciones o que los canales internos de información permitirán incluso la presentación y posterior tramitación de comunicaciones anónimas.

Cada entidad u organismo que se encuentren obligados por la Ley 2/2023 a establecer Sistemas internos de información debe designar a través de su órgano de administración o de gobierno a una persona física u órgano colegiado (en este caso, dicho órgano delega en una de las personas integrantes la gestión del Sistema y la tramitación de los expedientes) responsable de la gestión del Sistema o «Responsable del Sistema», figura regulada con detalle en el artículo 8.

Otra importante obligación de los órganos de gobierno o de administración de los sujetos obligados es la aprobación del procedimiento de gestión de informaciones, estableciendo la Ley 2/2023 el contenido mínimo del mismo.

A continuación, respecto al Sistema interno de información en el sector privado, la Ley 2/2023 regula en su artículo 10 las entidades obligadas del sector privado (las personas jurídicas del sector privado que no estén vinculadas por la obligación impuesta en su apartado 1 podrán establecer su propio Sistema interno de información, que deberá cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en la Ley 2/2023).

De la misma forma regula la Ley 2/2023 las previsiones relativas al Sistema interno de información en el sector público, estableciendo con detalle los sujetos obligados. En el caso del sector público, la gestión por terceros externos únicamente podría efectuarse acreditando insuficiencia de medios propios de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratación y pudiendo referirse únicamente al procedimiento para la recepción de las informaciones sobre infracciones.

El título III de la Ley 2/2023 comprende la regulación del canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), que puede utilizar toda persona física para informar de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno (la A.A.I. en este caso se equipara a las autoridades u órganos autonómicos correspondientes).

Al igual que en el caso del Sistema interno de información, la Ley 2/2023 contempla una serie de previsiones formales y procedimentales que garanticen unas condiciones mínimas de seguridad, confidencialidad, eficiencia en la tramitación y el registro y gestión de la información obtenida, teniendo en cuenta que en este caso la información también podría presentarse de forma anónima.

La Ley 2/2023 también dedica artículos completos en exclusiva a cuestiones como el trámite de admisión (que incluye tanto la posible admisión como la inadmisión o la remisión al Ministerio Fiscal, Fiscalía Europea y otros órganos competentes) o la instrucción (contemplando importantes facultades y derechos de las personas afectadas, la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de los funcionarios de la A.A.I. o el deber de colaboración de todas las personas).

En cuanto a la terminación de las actuaciones, tras su conclusión, la A.A.I. debe emitir un informe y posteriormente adoptar alguna de las siguientes decisiones: archivar el expediente; remitirlo al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía Europea o a la autoridad competente que corresponda, o adoptar un acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador. Todo ello en un plazo no superior a 3 meses desde la entrada en registro de la información y teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas por la A.A.I., en las presentes actuaciones, no son recurribles en vía administrativa ni en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso administrativo o contencioso administrativo que pudiera interponerse frente a la eventual resolución que ponga fin al procedimiento sancionador que pudiera incoarse con ocasión de los hechos relatados.

A continuación, la Ley 2/2023 regula las garantías del informante en sus actuaciones ante la A.A.I., como las referidas a la forma de la comunicación, las posibles comparecencias o a conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la investigación, sin olvidar que la propia Ley 2/2023 dispone que la presentación de una comunicación por el informante no le confiere, por sí sola, la condición de interesado.

En cuanto a la A.A.I., finalmente la Ley 2/2023 establece una serie de disposiciones generales como por ejemplo la obligación de publicar su procedimiento de gestión de informaciones; la recepción de comunicaciones por parte de otras autoridades y especialmente el ámbito de actuación de la A.A.I. y de las autoridades independientes o entidades que puedan señalarse en cada comunidad autónoma.

También dispone la Ley 2/2023 una serie de obligaciones de suministro de información, tanto para los sujetos obligados comprendidos en su ámbito de aplicación como para las A.A.I., así como unas específicas obligaciones de registro de la información para los sujetos obligados.

Al igual que la Directiva, la Ley 2/2023 también regula los requisitos y condiciones que deben existir para considerar que existe una revelación pública (en cuanto a puesta a disposición del público de información sobre acciones u omisiones en los términos previstos en esta ley) y que la persona que la efectúe goce del régimen de protección de las personas informantes.

Por su estrecha interrelación con la confidencialidad, los datos de carácter personal y la especial garantía de los mismos en este tipo de procedimientos, la Ley 2/2023 contiene numerosas previsiones en materia de protección de datos de carácter personal, dedicándole un título completo.

En concreto, se habla expresamente de la pertinencia de los datos personales, cubriendo la exigencia por parte del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de las posibles bases de licitud de los diferentes tratamientos así como la necesidad de establecer la necesaria fundamentación en el caso excepcional de la existencia en el expediente de categorías especiales de datos. También al abordar el ámbito subjetivo y los sujetos obligados existen previsiones sobre el responsable y el encargado del tratamiento.

También es regulado el acceso y tratamiento de los datos personales, así como el oportuno deber de información, destacando que la persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública. Ello en relación directa con la regulación de las garantías y condiciones de preservación de la identidad del informante y de las personas afectadas.

La Ley 2/2023 dedica el título VII a las medidas de protección a las que tienen derecho las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en el artículo 2, siempre que tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2/2023 y que la comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en la Ley 2/2023.

Seguidamente aparecen las previsiones relativas a la prohibición de posibles represalias, amenazas o tentativas de represalias (apareciendo un listado meramente enunciativo), entendidas como «cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública». También las posibles medidas de apoyo y de protección frente a las mismas.

El título VII finaliza con los supuestos de exención y atenuación de la sanción que pudieran existir cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia mediante la presentación de la información y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador.

La A.A.I. es regulada con detalle por el título VIII como autoridad administrativa independiente, ente de derecho público de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada (regulación que recuerda en gran parte a la establecida para la Agencia Española de Protección de Datos).

Al respecto de la regulación de la A.A.I., la disposición adicional segunda de la Ley 2/2023 dispone que la A.A.I. podrá actuar como canal externo de informaciones y como una autoridad independiente de protección de informantes para aquellas comunidades autónomas que así lo decidan y previa suscripción del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en las que la comunidad autónoma sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Finalmente, el título IX regula la potestad sancionadora, cuyo ejercicio corresponde a la A.A.I. y a los órganos competentes de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que en el ámbito interno de cada organización pudieran tener los órganos competentes.

2. LA PROTECCIÓN EN LA LEY VALENCIANA DE FUNCIÓN PÚBLICA

La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana regula en su título VI los derechos, deberes e incompatibilidades del personal empleado público. Dentro de este título, y con la finalidad de contar con un personal empleado público «íntegro e independiente», como indica el preámbulo de la propia ley, se introduce por vez primera en una norma de estas características un régimen jurídico específico tendente a la protección de quienes denuncien irregularidades.

La protección en los casos de denuncias de irregularidades es configurada expresamente por la citada Ley 4/2021 como un derecho individual del personal empleado público en su artículo 76.1 w), estableciendo el siguiente régimen jurídico al respecto en su artículo 78:

«1. El personal empleado público que formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier otro tipo de irregularidad sobre actuaciones de altos cargos o personal empleado público de la misma de que tenga conocimiento, tendrá derecho a un régimen de protección específico.

2. Las denuncias o alertas deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

Las denuncias de carácter anónimo serán archivadas sin que deban efectuarse ulteriores trámites al respecto, sin perjuicio de que en caso de que los hechos denunciados puedan suponer un riesgo grave para el interés general, los órganos competentes puedan comprobarlos. En todo caso, la denuncia deberá presentar signos de veracidad y credibilidad y ser lo suficientemente fundada para evidenciar la eventual infracción.

3. El órgano competente establecerá un procedimiento para mantener en secreto la identidad de la persona que formule la alerta o denuncia frente a todos cuantos intervengan en los procedimientos disciplinarios y en las actuaciones previas a los mismos, garantizando el más estricto anonimato.

4. Recibida una alerta o denuncia se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones procedentes. Este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos o las personas denunciadas.

5. Por el solo hecho de la formulación de la denuncia no se considerará a la persona denunciante interesada en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la misma ni se le informará del resultado de aquellas. Tampoco estará legitimada para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.

6. Frente al personal empleado público que haya facilitado la información no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por tal actuación y que perjudique su situación laboral. De forma particular, en la Administración de la Generalitat no podrá ser removido de su puesto de trabajo, cualquiera que sea su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable, ni sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o cualquier forma de perjuicio o discriminación fundada de manera directa, indirecta o encubierta en dicha actuación. Serán nulos los actos administrativos o las medidas que vulneren esta prohibición.

A este respecto, se presumirá, en el ámbito administrativo, salvo prueba en contrario, que las medidas desfavorables adoptadas en contra del personal empleado público que haya formulado la alerta o denuncia son de carácter represivo. Deberá ser la administración la que aporte los indicios y argumentos que permitan concluir, con suficiente fundamento objetivo, que la medida desfavorable no está causalmente vinculada con el hecho de la formalización de la alerta o denuncia, sino que se debe única y exclusivamente a auténticas necesidades del servicio, o a la comisión de una infracción sancionable por quien en su día formuló una alerta o denuncia.

No obstante, en el caso de que tuviera lugar alguna acción de represalia que se declare posteriormente ilícita por acto administrativo o sentencia judicial, el personal empleado público represaliado podrá ser objeto de una indemnización por parte de la administración, sin perjuicio de la obligación de esta de exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, en los términos previstos en la legislación sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

7. Cuando la persona denunciante haya participado en la comisión de los hechos objeto de la alerta o denuncia y existan otras personas intervinientes, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir, previa solicitud expresa, al personal empleado público denunciante de la sanción que le correspondería, siempre y cuando:

- a) Sea la primera en denunciar los hechos y en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción,
- b) En el momento de aportarse los elementos de prueba no se disponga de elementos suficientes para continuar con la tramitación y se repare el perjuicio causado,
- c) No haya participado en la destrucción de elementos de prueba relacionados con el objeto de la alerta o denuncia, ni para obtenerlos haya cometido una infracción ajena a los hechos denunciados merecedora de aplicación del régimen disciplinario,
- d) Haya puesto fin a su participación en los hechos irregulares o contrarios a Derecho, en el momento de formular la alerta o denuncia,
- e) No haya adoptado medidas para obligar a participar en la irregularidad que se denuncia a otro personal empleado público.
- f) Colabore con la administración en el esclarecimiento de los hechos de manera plena, continuada y diligente.

8. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir la sanción que le correspondería cuando, no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, la persona denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga».

Finalmente, cabe destacar que la Ley 4/2021 considera como falta grave en su artículo 171.1 t) las denuncias falsas de actividades irregulares imputables a autoridades y personal funcionario realizadas de mala fe o con manifiesta negligencia.

3. EL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN DE LA GENERALITAT

Sin perjuicio de que su título VIII se aplique únicamente a la Administración general del Estado, la Ley 2/2023 tiene carácter básico de acuerdo con su disposición final octava al haberse aprobado en los títulos competenciales del artículo 149.1 apartados 1.º, 6.º, 7.º, 11.º, 13.º, 18.º y 23.º de la Constitución española.

La Ley 2/2023 recoge en su disposición transitoria primera la posibilidad de la adaptación de los Sistemas y canales internos de información ya existentes a la entrada en vigor de la ley, y en su disposición transitoria segunda, el plazo máximo para el establecimiento por parte de los sujetos obligados de Sistemas internos de información y adaptación de los Sistemas internos y canales externos ya existentes.

Como hemos visto, de acuerdo con las previsiones de la Ley 2/2023, como órgano de gobierno de un sujeto obligado, corresponde al Consell establecer, desarrollar e implantar un Sistema interno de información. Obligación que fue cumplida mediante la aprobación del Acuerdo de 12 de mayo de 2023, del Consell, sobre la implantación del «Sistema Interno de Información de la Administración de la Generalitat» (SII-GVA) previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (DOGV Num. 9599 / 19 de mayo de 2023) (en adelante, el Acuerdo).

Tal como explica el propio Acuerdo, el diseño del modelo fue efectuado por la extinta Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública al ser el departamento del Consell al cual se adscribía la Inspección General de Servicios de la Generalitat, como unidad administrativa a la que corresponde la coordinación de los órganos y unidades administrativas de inspección y control interno sectoriales, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

El citado modelo tuvo en cuenta los recursos preexistentes especializados en tareas de investigación y control que ya se encuentran operativos y ejercen competencias en la materia (Inspección de Educación, Inspección de Servicios Sanitarios, Inspección de Servicios Sociales e Inspección General de Servicios) y fue consensuado entre todos ellos, siendo sometido a consulta de la representación legal de las personas trabajadoras en la reunión de fecha 8 de mayo de la Mesa General de Negociación I, regulada por el artículo 186 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, en la cual están representados todos los sectores afectados.

De acuerdo con las previsiones establecidas por el SII-GVA, el modelo conlleva, a efectos prácticos, que cada una de las cuatro inspecciones será receptora de las comunicaciones que afecten a su ámbito competencial y procederá a gestionar la información con las garantías procedimentales previstas en la Ley 2/2023, aplicando todas las medidas de confidencialidad y requisitos exigidos por esta, que son de directa aplicación.

El SII-GVA es diseñado con la previsión de que las informaciones procedan de los diferentes ámbitos sectoriales de trabajo de los empleados públicos de la Generalitat: función pública, sanitario, docente no universitario y de Administración de justicia. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 2/2023, las entidades pertenecientes al sector público instrumental de la Generalitat con menos de 50 trabajadores podrán compartir dicho sistema, previo acuerdo de su órgano de gobierno o Administración.

Además de la aprobación del SII-GVA, al Acuerdo designa expresamente a la Comisión de Coordinación de los órganos y unidades sectoriales de control interno e inspección, regulada por Orden 11/2015, de 28 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, como órgano colegiado «Responsable del Sistema», de acuerdo con la posibilidad prevista por el artículo 8.3 de la Ley 2/2023 al tratarse del órgano colegiado de coordinación de las inspecciones.

En cuanto a su contenido, el Acuerdo establece expresamente un enlace a un portal web donde podrá consultarse el contenido del mismo, así como toda la información relacionada. Recordemos la importancia que tanto la directiva como la Ley 2/2023 atribuyen a la información sobre el sistema.

Tras establecer una serie de compromisos y principios (como la accesibilidad, antiformalismo e imparcialidad), se dispone que el SII-GVA se compone de tres elementos (Responsable del Sistema Interno de Información, Canales internos de recepción de la información y Procedimiento de gestión de las informaciones). También expone el ámbito personal y material de aplicación en línea con los términos estudiados y analizados respecto a la Ley 2/2023.

Como hemos citado anteriormente, el Acuerdo designa al Responsable del Sistema, y de acuerdo con las previsiones de la Ley 2/2023, la Comisión coordinadora de los órganos y unidades de inspección y control en el ámbito de la Administración de la Generalitat delegará en la persona que ocupe el puesto de inspector o inspectora general de servicios las facultades de administración, gestión y supervisión del sistema interno, habida cuenta de las ya citadas competencias de la Inspección general de servicios.

Los canales internos integrados en el sistema se pueden clasificar en escritos: trámite telemático con certificado electrónico, Confident Interno-GVA (que veremos posteriormente) o correo postal; o verbales (telefónico o reunión) y se recoge expresamente que las personas informadoras podrán utilizar uno o varios de los canales internos e, incluso, alternar entre ellos.

El SII-GVA también dedica un apartado específico a la política de privacidad y protección de datos de carácter personal siguiendo las previsiones establecidas por la Ley 2/2023 y centrándose en la confidencialidad como aspecto fundamental del Sistema.

Seguidamente establece los aspectos procedimentales por fases (recepción de la información, evaluación, investigación, terminación y transparencia) de carácter esencial que podrán ser completados mediante circulares, protocolos o instrucciones aprobadas por el órgano responsable del sistema. También se establece expresamente la supletoriedad de las normas de procedimiento de investigación de denuncias que rigen para las diferentes inspecciones.

En cuanto a la naturaleza de las investigaciones, recuerda el SII-GVA que tal como dispone la propia Ley 2/2023 en su preámbulo, el informante por el hecho de comunicar la existencia de una infracción penal o administrativa no tiene la condición de interesado, sino de colaborador con la Administración. De manera que las investigaciones que lleve a cabo tanto en el marco del Sistema interno de información del sector público como en el marco del procedimiento que desarrolla la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. se inician siempre de oficio y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.

También indica expresamente que las actuaciones de inspección que deriven de las comunicaciones recibidas podrán conllevar el ejercicio de facultades de comprobación, investigación, propuesta y seguimiento, en función del caso concreto. Estas actuaciones no conllevan el ejercicio de facultades instructoras o resolutorias que conformen un procedimiento administrativo en los términos definidos por la normativa básica vigente.

En el aspecto procedimental resulta interesante destacar que de acuerdo con las previsiones del SII-GVA, la investigación de los hechos recogidos en las comunicaciones tendrá la consideración de diligencias previas, siendo anteriores al expediente administrativo que pudiera iniciarse de oficio. Por tanto, su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesada a la persona informante y no cabrá recurso alguno contra el archivo de las comunicaciones o el resultado de las investigaciones realizadas.

También expone posteriormente que las denuncias y comunicaciones no sustituyen a las reclamaciones administrativas de reconocimiento de derechos subjetivos, por responsabilidad patrimonial de la administración, a las reclamaciones económico-administrativas, ni a los recursos administrativos o contencioso-administrativos.

Concluyendo que, por este motivo, las personas informantes deben tener en cuenta que la formulación de una comunicación no sustituye, impide, ni condiciona el ejercicio de cuantas reclamaciones, derechos, recursos o acciones de carácter administrativo o judicial puedan corresponder a la persona que la haya presentado y, en consecuencia, no conlleva la paralización de los plazos para su interposición.

Por lo que respecta a las personas afectadas por la información, el SII-GVA resalta que teniendo en cuenta el carácter de diligencias previas de la investigación, tampoco se reconoce a las mismas la condición de interesadas en dicha fase, sin perjuicio de los derechos reconocidos en el artículo 9.2.f) de la Ley 2/2023. Dicha condición corresponderá en el supuesto de que se sustancie el procedimiento reglado correspondiente, de carácter administrativo o judicial, con el fin de determinar si corresponde la exigencia de posibles responsabilidades individuales derivadas de los hechos o indicios que pudieran constatare en la fase de investigación.

En cuanto a las medidas de protección de las personas informantes, el SII-GVA establece una serie de disposiciones generales, haciendo hincapié en la importancia de la preservación de la identidad de las personas informantes, pero teniendo en cuenta que en los casos en los que por diversas circunstancias se identifique la persona informante, se le otorgarán las medidas de protección reguladas en el título VII de la Ley 2/2023 y en las leyes sectoriales que resulten de aplicación.

Cabe destacar que el SII-GVA dispone expresamente que las inspecciones que forman parte del órgano colegiado Responsable del Sistema Interno ofrecerán información y asesoramiento sobre las mismas a las personas informantes, velando por que se adopten las oportunas medidas de protección. Pero también cabe indicar que la ejecución material de las mismas dependerá de los diferentes actores implicados en el ejercicio de sus competencias: subsecretarías, órgano competente en materia de función pública, autoridad independiente de protección del informante o autoridad u órgano que se designe en la Comunitat Valenciana, y órganos de gobierno o personas físicas responsables (por ejemplo cuando las medidas afecten a personas que trabajen para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores).

Sobre el ámbito personal de aplicación de las medidas de protección, el SII-GVA recoge las previsiones de la Ley 2/2023, indicando expresamente que quedan excluidos de la protección prevista en la Ley 2/2023 aquellas personas que comuniquen o revelen:

- a) Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas.
- b) Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente a la persona y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
- c) Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
- d) Informaciones que queden fuera del ámbito material de la Ley 2/2023.

A continuación, el SII-GVA se refiere a las medidas de protección de las personas afectadas, que giran en torno a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho de acceso al expediente.

En materia de publicidad y difusión, destaca el SII-GVA por especificar que debe ser el cauce preferente para informar de las infracciones, y que debe crearse una dirección web (URL) específica y diferenciada, de información sobre el Sistema interno y utilización y acceso a los diferentes canales, como por ejemplo el buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude.

También establece el SII-GVA la obligación de seguimiento por parte del órgano colegiado responsable, debiendo ser objeto de revisión, actualización y mejora continua, así como las obligaciones periódicas de reporte e informe.

Finalmente, el SII-GVA se refiere a las informaciones no incluidas en su ámbito de aplicación material o subjetivo, remitiéndose a la regulación y actuación de las diferentes inspecciones y especialmente al ámbito de la Inspección General de Servicios y al contenido de la Ley 22/2018 de la Generalitat, que recoge entre otras, como forma de inicio de las actuaciones de la inspección, la denuncia, y teniendo en cuenta que esta norma en el año 2018 ya estableció en su artículo 32 un régimen propio de protección de las personas alertadoras o denunciantes.

Al respecto, Confident-GVA (iniciado mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública) es concebido y configurado como el canal telemático anónimo para la presentación, ante la Inspección General de Servicios, de denuncias de irregularidades y malas prácticas relacionadas con la Generalitat o su sector público instrumental.

Diversas normas dentro del ámbito de la Generalitat prevén la puesta a disposición por parte de la ciudadanía en autoridades u órganos de control como, por ejemplo, las previstas en la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 11 regula la posibilidad de que cualquier persona pueda dirigirse a la Agencia para comunicar conductas que puedan ser susceptibles de ser investigadas y que las autoridades, los empleados públicos y todos los que cumplan funciones públicas o desarrollen el trabajo en entidades y organismos públicos deben comunicar inmediatamente a la Agencia, desde el momento en que los conozcan, los hechos que puedan ser susceptibles de ser objeto de investigación o inspección por parte de la Agencia.

También la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, respecto a posibles incumplimientos de la misma, dispone que la Oficina de Control de Conflictos de Intereses dispondrá de procedimientos y canales confidenciales para que terceras personas puedan informar de posibles casos de incumplimiento de esta ley garantizando su confidencialidad.

De la misma forma, la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, prevé que cualquier persona podrá formular una denuncia ante el órgano responsable del registro de grupos de interés, en caso de que aprecie incumplimientos de lo que dispone esta ley.

4. EL CONFLICTO DE INTERÉS: SUREGULACIÓN EN LA NORMATIVA EUROPEA, ESTATAL Y AUTONÓMICA. ESPECIAL REFERENCIA A SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS

En el ámbito de las Administraciones públicas, cuando hablamos de conflicto de interés podemos referirnos al ámbito del personal empleado público pero también al de los altos cargos gubernamentales, encontrando regulación conjunta o por separado destinada a ambas figuras.

El 9 de abril de 2021, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó las Orientaciones de la Comisión sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al reglamento financiero. Estas orientaciones son especialmente interesantes a la hora de introducir el estudio del conflicto de interés, estableciendo en primer lugar la normativa de referencia en la materia, y que consiste en:

- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) N.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo RF 2018): artículos 2, 26, 33, 36, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 89, 136, 137, 141, 150, 154, 155, 167, 205, 209, 216, 225, 237 y anexo I, puntos 20.6, 28.2 y 29.1.
- Reglamento (UE, Euratom) N.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) N.º 1605/2002 del Consejo Reglamento Financiero: artículos 32, 57 y 59.
- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Directiva sobre contratación pública (en lo sucesivo Directiva CP): artículos 2, 24, 41, 57, 58 y 83.

El artículo 61 del RF 2018 establece una importante definición, determinando que existe conflicto de intereses cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto, tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.

Si bien es una definición establecida en un ámbito de actuación muy concreto, resulta especialmente interesante porque comprende las principales notas de lo que en general puede definir el conflicto de intereses: poner en compromiso el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones por diferentes causas o motivos, incluso aunque no exista un beneficio real de la situación.

Explican las Orientaciones que el interés directo e indirecto también puede incluir por ejemplo regalos o atenciones sociales, intereses no económicos o el resultado de la participación en organizaciones no gubernamentales o políticas (incluso si no está remunerada) u obligaciones de lealtad contrapuestas entre dos entidades o personas hacia las que la persona tiene una obligación.

Otra nota característica es que el refuerzo del control de conflictos de intereses siempre responde a la voluntad de proteger un determinado bien, como puede ser en este caso, los intereses financieros de la Unión, y por tanto de todas las administraciones públicas.

Especifica expresamente en sus Orientaciones la Comisión que «las situaciones de conflicto de intereses pueden producirse en cualquier momento. Es de vital importancia prevenirlas o gestionarlas... requisito crucial para mantener la transparencia, la reputación y la imparcialidad del sector público... mantener la confianza del público en la integridad y la imparcialidad de los organismos y los funcionarios públicos...». Por tanto, de nuevo aparecen conceptos y principios transversales como la rendición de cuentas, la transparencia, la confianza, el buen gobierno...

Tal como disponen las propias Orientaciones, el citado RF 2018, y por tanto su artículo 61, es directamente aplicable en los Estados miembros en la medida en que participen en la ejecución del presupuesto de la UE. Por ello, los Estados miembros se encuentran obligados a cumplir sus previsiones sin

necesidad de transposición alguna, lo que no impide, sino que de hecho se prevé expresamente, que los estados miembros adopten las medidas de carácter nacional complementarias y oportunas para evitar las situaciones de conflictos de interés.

El artículo 61 afectaría, según las Orientaciones, a los agentes financieros (en el sentido del capítulo 4 –arts. 73, 76, 77 y 89– del título IV del RF 2018) y al personal que participa en la ejecución del presupuesto de la UE. Como podemos ver son orientaciones de sentido amplio, que también determinan por ejemplo qué debe entenderse dentro del concepto de «participación»: los actos preparatorios y cualquier etapa del proceso de planificación, decisión, gestión, auditoría y control del uso de los fondos de la UE. Este concepto por ello incluiría a toda persona que pueda influir en el proceso de toma de decisiones, en particular las autoridades nacionales, regionales y locales, el personal o los miembros de dichas autoridades y los miembros del Gobierno, en la medida en que se ocupen de cualquiera de las etapas mencionadas en la ejecución del presupuesto de la UE.

Las Orientaciones también se refieren expresamente al papel de los denominados grupos consultivos creados por las autoridades públicas, y que de una u otra forma tengan relación con la ejecución del presupuesto público. De acuerdo con las Orientaciones, un grupo consultivo o de expertos hace referencia a todo grupo que presta asesoramiento sobre la ejecución del presupuesto a las instituciones de la UE y a las autoridades nacionales. Suelen estar formados por representantes de las autoridades públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, por lo que podría haber un riesgo para la integridad de la ejecución del presupuesto si, por ejemplo, los intereses privados dirigen o influyen considerablemente en el trabajo de los grupos consultivos.

En caso de conflictos de intereses, las normas en la materia deben aplicarse de forma exhaustiva y preventiva ya que principalmente el objetivo es evitar que se produzca la situación de conflicto. Determinan las Orientaciones que siempre que exista una situación que pueda ser percibida objetivamente como un conflicto de intereses, debe examinarse y resolverse de manera que deje de ser percibida objetivamente como tal. Por ello, como regla general, en este contexto, y sin perjuicio de normas nacionales más estrictas, los agentes financieros y otras personas que participen en la ejecución del presupuesto de la UE deben abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses personales y los de la Unión; adoptar las medidas oportunas para evitar conflictos de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y finalmente adoptar las medidas oportunas para hacer frente a las situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.

Respecto a las medidas a adoptar cuando exista un conflicto de intereses que implique a uno de los sujetos citados que participan en el presupuesto de la Unión Europea, las Orientaciones establecen las siguientes medidas a adoptar: informar al superior jerárquico, que debe confirmar por escrito si existe un conflicto de intereses y analizar cuidadosamente si alguien que conozca los hechos pertinentes podría pensar que la integridad de la organización está en riesgo. También debe evaluar si procede sustituir a la persona que haya declarado un posible conflicto de intereses, discutiendo la situación con la persona de que se trate para analizar el riesgo de parcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Si finalmente queda determinada la existencia de un conflicto de intereses, la autoridad nacional correspondiente debe garantizar que el miembro del personal en cuestión cese todas las actividades pertinentes relacionadas con la ejecución del presupuesto, incluidos los actos preparatorios.

Como vemos, se trata de previsiones de carácter genérico y relativas a la ejecución del presupuesto de la UE, pero muy importantes como punto de partida para entender la regulación de los conflictos de intereses en cualquier ámbito.

Las Orientaciones de la Comisión también contienen previsiones sobre los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública, ya que al fin y al cabo el citado artículo 61 del RF se refiere a todos los tipos de gestión y de gasto con cargo al presupuesto de la UE.

El artículo 24 de la Directiva CP obliga a los Estados miembros a velar por que los poderes adjudicadores adopten las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que surjan en los procedimientos de contratación, estableciendo en su artículo 24 que:

«Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar cualquier falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos. El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación».

Tal como disponen las Orientaciones, de acuerdo con el citado artículo 24, los poderes adjudicadores están obligados a adoptar las medidas adecuadas y a establecer sistemas capaces de detectar, prevenir y corregir los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública en todas las fases del procedimiento de contratación (preparación de la licitación, selección de los licitadores/candidatos y adjudicación del contrato, así como la fase posterior a la licitación).

En este sentido, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone en su artículo 64 que:

«1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación».

Y en su artículo 71.1 g), relativo a las prohibiciones de contratar, se señala que no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73 (y también con posibles efectos como causa de nulidad del artículo 39.2 a) las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

«g) Estar incurso la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas».

mas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero».

Las Orientaciones finalizan estableciendo una serie de previsiones y medidas de transparencia para prevenir y gestionar los conflictos de intereses, destacando la importancia y preferencia de la prevención sobre la corrección, por ser esta más complicada. Por ello las medidas resultan especialmente importantes en las primeras fases del procedimiento del que se trate y se indica una lista no exhaustiva de sugerencias y recomendaciones sobre las medidas que podrían aplicarse para prevenir y gestionar las situaciones de conflicto de intereses, como, por ejemplo:

- Concienciación, formación continua completa y obligatoria.
- Disposiciones por escrito en lo que respecta al ejercicio de las diferentes funciones y del proceso de toma de decisiones; una división clara de las funciones y descripciones claras de los puestos de trabajo del personal y un número adecuado de recursos humanos suficientemente cualificados en los diferentes niveles y funciones.
- La aplicación de un código ético o de conducta.

En cuanto a la gestión de fondos europeos y los conflictos de intereses, merece una especial mención el régimen relativo a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa Next Generation EU (NGEU), como respuesta a la crisis causada por el coronavirus. El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), se aprobó a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Los objetivos del MRR son los siguientes: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital.

Con el fin de conseguir los citados objetivos, cada Estado miembro ha diseñado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incorpora las reformas estructurales y los proyectos de inversión necesarios para lograr esos objetivos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR), fue aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021.

El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene dentro de su objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar

la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiadas con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación y una serie de medidas para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y dentro de su contenido podemos encontrar diferentes referencias a los conflictos de intereses.

Así, su artículo 2.2 d) establece dentro de los principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, y atendiendo a las definiciones establecidas en los artículos 3 y siguientes de la Orden, el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.

El mismo artículo 2 dispone que se trata del estándar mínimo de gestión, que puede ser ampliado por los órganos responsables, indicando una serie de obligaciones de control, autoevaluación y adopción de las medidas oportunas para incorporar en su marco de toma de decisiones y de gestión los principios señalados.

El artículo 6 de la Orden regula específicamente el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, destacando que:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El artículo 6 establece los requisitos mínimos de los Planes de Medidas Antifraude y las actuaciones que debe llevar a cabo la entidad que detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo, determinando expresamente que la entidad afectada deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

También indica que a efectos de lograr una homogeneidad en el diseño de esas medidas y sin perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las características y riesgos específicos de la entidad de que se trate, se recoge en el anexo II.B.5 un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar mínimo, y en el anexo III.C, orientación sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, en el que se hace referencia a las posibles medidas a adoptar para garantizar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de actuaciones financiadas o a financiar por el MRR.

Por último, conviene destacar del artículo 6 la configuración como actuaciones obligatorias para los órganos gestores, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.

Y también es necesario hacer referencia a la Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2023, que con vigencia indefinida establece una serie de reglas relativas a cómo efectuar el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta disposición adicional parte de la previsión de que de conformidad con la normativa europea reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia así como las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión, el análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está basado en una herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, sin perjuicio de las auditorías, que la autoridad independiente de auditoría lleve a cabo.

Al respecto, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue aprobada con una doble finalidad: desarrollar el contenido de la citada disposición adicional de la Ley 31/2022 y establecer el contenido mínimo que obligatoriamente deberán tener las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés.

En el ámbito de la Generalitat merece especial atención en esta materia el Decreto-Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, estableciendo en su artículo 29.3 que en los pliegos de los contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que se tramitan para la gestión de los fondos vinculados al Plan de recuperación, transformación y resiliencia se establecerán cláusulas y medidas de integridad para la prevención de conflictos de intereses, con la inclusión de declaraciones al efecto para los responsables del contrato y los licitadores.

Más allá de la citada normativa europea, estatal y autonómica ya citada respecto a los conflictos de intereses, volviendo al punto de partida del presente epígrafe, se exponen una serie de previsiones que forman parte del conjunto de normas aplicables en la materia:

- Artículos 52, 53 y 54 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico. Los empleados públicos tienen en estos preceptos las previsiones generales respecto al conflicto de intereses, tanto como deber, como principio ético y principio de conducta.
- Artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relativos al régimen general de abstención y recusación.
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, que si bien no es aplicable en el ámbito de la Generalitat, sí resulta interesante al establecer diversas previsiones fundamentales sobre los conflictos de intereses de los altos cargos del sector público estatal.
- Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos y Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la misma.

Esta ley tiene como objeto:

1. Regular las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Generalitat y la declaración de actividades, bienes e intereses de los mismos y de otros cargos públicos recogidos en el artículo 2 de la presente ley, aportar más transparencia y, con ella, mayor confianza de los ciudadanos, para garantizar así el cumplimiento del principio de objetividad en el servicio del interés general durante el cumplimiento de su mandato.
2. Regular las incompatibilidades una vez se produzca el cese de los altos cargos de la Administración de la Generalitat para evitar los conflictos de intereses.

Define el conflicto de intereses como aquella situación en que, por acción u omisión, incurre un cargo público no electo que, vinculado por un deber de servicio al interés general, subordina dicho interés general a su interés particular o ajeno en forma de ánimo de lucro pecuniario o en especie, incluso en el caso de que no consiguiera con su acción u omisión su propósito.

Teniendo en cuenta su ámbito subjetivo de aplicación, destaca la creación del Registro de Control de Conflictos de Intereses y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses y la regulación de un régimen sancionador.

- Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, como parte de una acción amplia dirigida a desarrollar la normativa sobre transparencia, régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y buen gobierno para una mayor integridad en nuestras instituciones, y cuyo objeto consiste en establecer los criterios y las normas de conducta que deberán observar en sus actuaciones públicas las personas incluidas en su ámbito de aplicación, con el fin de favorecer el desarrollo de unas instituciones y administraciones públicas íntegras, transparentes, eficaces y eficientes.

Además, también forma parte de su objeto promover la mejora de la calidad democrática y generar confianza en las instituciones mediante la ejemplaridad, la integridad y la transparencia en las actuaciones de las personas que ocupan cargos directivos.

El Decreto 56/2016 dispone expresamente en su artículo 16 que el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, para las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este código, será exigible tanto durante el ejercicio del cargo público como después del cese del cargo, en los términos que la normativa reguladora de las incompatibilidades establezca. En ningún momento realizarán conductas o tomarán decisiones que puedan suponer la incurrancia en conflicto de intereses.

Respecto al interés general y a la imparcialidad, establece en su artículo 17 que:

1. Las personas sujetas al código evitarán el uso o abuso del cargo para obtener ninguna ventaja o beneficio, en especial los privilegios informativos, reguladores y/o aquellos que puedan generarse como consecuencia del ejercicio de su mandato o que estén asociados a este.
 2. Las decisiones tomadas por las personas sujetas a este código se adoptarán atendiendo al interés general, con objetividad hacia las personas e imparcialidad y neutralidad respecto a los intereses privados afectados, motivando sus decisiones en el caso de actuaciones discrecionales. No podrán afectar a este principio consideraciones personales, familiares, partidistas, corporativas, clientelares, de amistad o cualesquiera otras de naturaleza privada, personal o ajena al recto ejercicio de sus funciones.
 3. No influirán en la agilización o resolución de trámites administrativos que impliquen trato de favor a cualquier persona y, en particular, a sí mismos o a su entorno familiar, social o partidario.
 4. Se abstendrán, cuando estén obligadas a hacerlo, en los términos que establece la normativa estatal o autonómica aplicable. La abstención se manifestará por escrito y se notificará al órgano superior inmediato o al que lo nombró.
- Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana y Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, por el que se desarrolla la misma.

Dispone el preámbulo de la Ley 25/2018 que la actuación de grupos de interés ante los poderes públicos es legítima, e interesante como mecanismo de participación siempre dentro del marco adecuado de regulación que garantice la no opacidad del proceso. No obstante, existe el riesgo de que estos mecanismos de participación puedan dar lugar a situaciones en que determinados grupos de interés puedan llegar a tener un exceso de capacidad para influir en el sentido de las decisiones. Es precisamente esta evidencia, junto a los valores de integridad y ética pública que deben inspirar la acción de los poderes públicos en un marco democrático, lo que motiva la elaboración de esta ley, cuyo objetivo es que esa capacidad de influencia quede sometida a exigencias de transparencia y a un código de conducta que incluya las prácticas y actitudes que deben seguir los grupos de interés en su actuación.

El hecho interesante de esta Ley es que los destinatarios de sus previsiones no solo son los denominados grupos de interés, sino que como medida de garantía entran dentro de su ámbito de aplicación los cargos públicos y el personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental para quienes se establecen una serie de obligaciones respecto a las denominadas actividades de influencia. Incluso se prevé un régimen sancionador con una serie de infracciones que pueden cometer los cargos y los empleados públicos.

Por ejemplo, se considera una infracción para los cargos públicos el hecho de no dar publicidad de las reuniones o entrevistas mantenidas, por ellos mismos o por empleados públicos ordenados por ellos, con las personas u organizaciones consideradas grupos de interés inscritas en el registro, cuando tengan la obligación de publicarlo según lo previsto en esta ley.

En cuanto al desarrollo y ejercicio de las citadas competencias en el ámbito de la Generalitat, mediante el Decreto 10/2023, de 19 de julio, el president de la Generalitat, determinó el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones.

De acuerdo con el citado Decreto del President, el Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, estableció la estructura orgánica básica de la presidencia y de las consellerias de la Generalitat.

Por lo que respecta a las competencias analizadas a lo largo del presente tema, cabe destacar las siguientes previsiones:

- La Secretaría Autonómica de Relaciones Institucionales y Transparencia es el órgano que ejerce las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de participación ciudadana; transparencia de la actividad pública y buen gobierno.
- La Dirección General de Transparencia y Participación ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico en materia de potenciación y coordinación de las políticas del Consell en materia de transparencia en la actividad pública y la participación ciudadana; ... supervisión, coordinación y promoción de la formación y la evaluación de los mecanismos de participación y transparencia... y el Registro y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
- La Secretaría Autonómica de Hacienda y Economía ejercerá las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de política presupuestaria, tributaria, gasto público, promoción económica, estadística, responsabilidad social, gestión de tesorería y juego, y proyectos y fondos europeos.

- La Dirección General de Fondos Europeos ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de coordinación de financiación europea, control y coordinación de ayudas europeas a la Generalitat, promoción del desarrollo regional en el marco de políticas regionales de la Unión Europea, fondos europeos, así como su verificación y control, y el conocimiento, seguimiento y control de la participación de la Generalitat y su sector público instrumental en proyectos europeos.
- La Secretaría Autonómica de Administración Pública ejerce las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de la Inspección General de Servicios.
- La Dirección General de Función Pública, en relación con el personal al servicio de la Administración de la Generalitat, ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de función pública, ordenación, provisión y relaciones sindicales, así como de planificación del empleo público del personal al servicio de la Administración de la Generalitat. Asimismo, de la Dirección General de Función Pública depende la Inspección General de Servicios.



